REGIONE PUGLIA

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche

Servizio Bonifiche e Pianificazione

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	**Servizio Bonifiche e Pianificazione**
Tipo materia	**ALTRO**
Materia	**ALTRO**
Sotto Materia	**ALTRO**
Riservato	**NO**
Pubblicazione integrale	**SI**
Obblighi D.Lgs 33/2013	**NO**
Tipologia	**Autorizzazione**
Adempimenti di inventariazione	**NO**

N. 00146 del 07/07/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 090

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 090/DIR/2025/00166

OGGETTO: Aree di proprietà del Comune di Taranto Quartiere Tamburi – Campo Sportivo - Foglio n. 203 particella n. 502. Piano di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242, comma 3 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. presentato da Comune di Taranto. Approvazione

Il giorno 07/07/2025,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BONIFICHE E PIANIFICAZIONE

Visti gli articoli 4, 5, 6 e 7 della Legge Regionale n. 07/1997, contenente norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione digitale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 di Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visti gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo n. 165/2001, contenenti norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

Visto l'art. 32 della Legge n. 69/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Decreto Legislativo n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 68 del 14/12/2021, "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU), comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato e del Piano bonifiche aree inquinate (Deliberazione di Giunta Regionale n. 1651 del 15/10/2021)" pubblicata sul BURP n. 162 del 28/12/2021;

Visti gli artt. 242 e 249 del Decreto Legislativo n. 152/2006 che nella parte IV, Titolo V – Bonifica di Siti Contaminati definisce le procedure amministrative ed operative per la caratterizzazione e gli eventuali interventi di bonifica e/o messa in sicurezza;

Visti:

- la DGR n. 1974 del 07.12.2020 di adozione della Macrostruttura del Modello Ambidestro della macchina amministrativa regionale denominato "MAIA 2.0";
- il DPGR n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii. di adozione dell'atto di Alta Organizzazione denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina amministrativa regionale "MAIA 2.0";
- la DGR del 07/03/2022, n. 302 recante "Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio";

Visto l'art. 2 della Legge n. 241/90 ss. mm. ii. che prevede il dovere della Pubblica Amministrazione di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 con cui l'ing. Sergio De Feudis è stato nominato dirigente del Servizio Bonifiche e Pianificazione e successive proroghe;

Vista l'Atto Dirigenziale n. 19 del 23.05.2025 del Dipartimento Personale ed Organizzazione con cui sono state prorogate all'ing. Sergio De Feudis le funzioni di Dirigente del Servizio Bonifiche e Pianificazione fino alla data del 31.07.2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30.04.2025

Premesso che:

Il Comune di Taranto, nel corso di "Indagini preliminari per la valutazione dello stato delle strutture" rientranti nelle attività relative al "Progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i

lavori di 'Riqualificazione impianti sportivi per la rigenerazione del quartiere Tamburi - CIS - SOTTOPROGETTO 2 Codice 2.21.1.87 - Impianti sportivi (Lotto 1)' del Comune di Taranto - CIG: 872721881E - CUP: ES3B190000200001" ha riscontrato il superamento delle CSC per la matrice suolo, per i parametri Piombo (Pb) e IPA, pertanto ha comunicato agli Enti competenti la potenziale contaminazione con nota prot. n. 6183/2024 del 13/05/2024.
Con successiva nota prot. n. 151207/2024 del 12/07/2024, il Comune di Taranto ha trasmesso il Piano di Caratterizzazione, pertanto con nota prot. N.0368979/2024 del 19/07/2024 la Regione Puglia ha convocato la Conferenza di servizi di cui all'art. 242, commi 3 e 13 del D.lgs. 152/2006, in forma semplificata e modalità asincrona come disciplinata dagli artt. 14-bis, comma 2 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i. per la valutazione dello stesso.
Con nota prot. 0059870 - 2.7.10 - 30/07/2024 ARPA Puglia ha fatto richiesta di integrazioni documentali, tant'è che il Comune di Taranto ha provveduto a trasmettere la documentazione rielaborata con nota prot. N.0174529/2024 del 21/08/2024 e pertanto la Regione Puglia ha provveduto ad aggiornare i lavori della Conferenza di Servizi con nota prot. N.0437058/2024 del 10/09/2024.
Tenuto conto che nell'ambito della Conferenza è pervenuto il parere di ARPA Puglia 0076247 - 2.7.10 - 18/10/2024, che determina la non accettabilità del Piano così come formulato indicando le modalità e i contenuti utili al fine di determinare la riformulazione e l'approvazione del documento stesso, si è provveduto a trasmettere i suddetti esiti con nota regionale prot. N.0515791/2024 del 22/10/2024 invitando il Comune di Taranto a riformulare tutta la documentazione come da specifiche indicazioni di ARPA Puglia.
Il Comune di Taranto con pec Prot.N.0066359/2025 ha trasmesso il nuovo Piano di Caratterizzazione del sito in oggetto Rev 01/2025.
A seguito della trasmissione della nuova documentazione il Servizio Regionale con nota prot. N.0150880/2025 del 24/03/2025 ha invitato tra l'altro ARPA Puglia a valutare la documentazione trasmessa dal Comune, al fine di poter utilmente convocare la conferenza di servizi decisoria.
Con nota prot. N.0020175/2025 del 03/04/2025 ARPA Puglia ha riscontrato fornendo il proprio contributo rispetto alla documentazione trasmessa dal proponente.
Pertanto con nota regionale prot. N.0307879/2025 del 09/06/2025 è stata convocata la Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona per l'approvazione del Piano di Caratterizzazione dell' Aree di proprietà del Comune di Taranto Quartiere Tamburi –– Campo Sportivo - Foglio 203 particella 502, Rev 01/2025 trasmesso con pec Prot.N.0066359/2025 dal proponente.
Arpa Puglia con nota prot. N.0038316/2025 del 25/06/2025 ha confermato il contenuto del parere di cui alla nota precedente con la quale si formulavano le seguenti osservazioni:

- È necessario giustificare e poi confermare, tramite gli esiti delle indagini, la classificazione del materiale alloctono rinvenuto, in coerenza con "Linee guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica" (link: https://www.snpambiente.it/snpa/linee-guida-per-la-gestione-dei-materiali-di-riporto-mdr-nei-siti-oggetto-di-procedimento-di-bonifica/ , nel seguito "LG 46").

- Durante l'esecuzione delle indagini sarà fondamentale verificare se trattasi di miscela eterogenea o alternanza di livelli con terreno naturale oppure interi livelli di natura antropica come ad esempio i primi due metri circa dei sondaggi S01A e S01G.
- Qualora non fossero applicabili i criteri illustrati nelle LG46, i materiali alloctoni verrebbero definiti "Rifiuti" e come tali devono essere gestiti. Per ciò che concerne il campionamento, nel caso di rinvenimento di rifiuti interrati, si procederà al prelievo e all'analisi di un campione medio del materiale estratto da ogni posizione di sondaggio finalizzata alla caratterizzazione per rimozione e smaltimento così come previsto dall'allegato 2, Titolo V alla parte V del D.lgs. 152/2006.
- Nel caso di rinvenimento di rifiuti interrati nel saturo, si dovrà procedere alla caratterizzazione degli stessi.
- Nel caso di attribuzione della qualifica di Materiale di Riporto, si dovranno rispettare le indicazioni riportate nel § 4.2.2 "Prelievi e formazione dei campioni" delle Linee guida. In particolare, il campione più superficiale dovrà sempre essere prelevato nell'intervallo 0-1 metro perché verrà qualificato come "suolo superficiale". Nel caso in cui il materiale alloctono soprastante venga considerato rifiuto, si dovrà procedere alla caratterizzazione a strati del terreno sottostante secondo lo schema di cui all'allegato 2 parte IV titolo V del D.lgs. 152/2006.
- Tra le principali sostanze inquinanti, in particolare da ricaduta, è necessario considerare anche le Diossine.
- I bersagli dell'inquinamento considerati, fanno riferimento allo stato attuale di interdizione cautelativa del sito, tuttavia essi dovrebbero essere definiti sulla base della destinazione d'uso del sito attuale e futura. Si procederà all'individuazione degli stessi in sede di redazione dell'Analisi di Rischio sito specifica, prediligendo lo scenario più cautelativo.
- I parametri da ricercare nel test di cessione sul MdR sono quelli riportati all'allegato 3 del D.M. 05/02/1998, da integrare a scopo conoscitivo con Ferro, Alluminio e Manganese.
- Tra i parametri da valutare per l'analisi di rischio deve essere aggiunta la granulometria.
- Al termine della caratterizzazione, oltre alla documentazione già elencata dal proponente, dovrà essere fornito all'Agenzia un foglio di calcolo editabile contenente in formato tabellare, gli esiti analitici di parte in cui vengono evidenziate anche le eccedenze rispetto alle CSC.

Considerato quanto sopra

dando atto dell'avvenuto decorso del termine per la formulazione di eventuali pareri e osservazioni nell'ambito della Conferenza convocata con nota prot. N.0307879/2025 del 09/06/2025 e di doversi ritenere acquisito l'assenso senza condizioni da parte delle Amministrazioni che non hanno rassegnato le proprie determinazioni - a termini dell'art. 14 bis, comma 4, L.241/90 – si ritiene di determinare la conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi e l'approvazione con prescrizione dei documenti tecnici relativi al Piano di Caratterizzazione dell' Aree di proprietà del Comune di Taranto Quartiere Tamburi –– Campo Sportivo - Foglio 203 particella 502, Rev 01/2025

trasmesso con pec Prot.N.0066359/2025 dal proponente
VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03 Garanzie alla riservatezza La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di fare proprie le risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi convocata con nota prot. prot. N.0150880/2025 del 24/03/2025
Di approvare con prescrizioni/osservazioni secondo l' art. 242 comma. 3 D. Lgs. n. 152/06 – il Piano di Caratterizzazione dell' Aree di proprietà del Comune di Taranto Quartiere Tamburi –– Campo Sportivo - Foglio 203 particella 502, Rev 01/2025 trasmesso con pec Prot.N.0066359/2025 dal proponente, alle seguenti condizioni:

- È necessario giustificare e poi confermare, tramite gli esiti delle indagini, la classificazione del materiale alloctono rinvenuto, in coerenza con "Linee guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica" (link: https://www.snpambiente.it/snpa/linee-guida-per-la-gestione-dei-materiali-di-riporto-mdr-nei-siti-oggetto-di-procedimento-di-bonifica/ , nel seguito "LG 46").
- Durante l'esecuzione delle indagini sarà fondamentale verificare se trattasi di miscela eterogenea o alternanza di livelli con terreno naturale oppure interi livelli di natura antropica come ad esempio i primi due metri circa dei sondaggi S01A e S01G.
- Qualora non fossero applicabili i criteri illustrati nelle LG46, i materiali alloctoni verrebbero definiti "Rifiuti" e come tali devono essere gestiti. Per ciò che concerne il campionamento, nel caso di rinvenimento di rifiuti interrati, si procederà al prelievo e all'analisi di un campione medio del materiale estratto da ogni posizione di sondaggio finalizzata alla caratterizzazione per rimozione e smaltimento così come previsto dall'allegato 2, Titolo V alla parte V del D.lgs. 152/2006.
- Nel caso di rinvenimento di rifiuti interrati nel saturo, si dovrà procedere alla caratterizzazione degli stessi.
- Nel caso di attribuzione della qualifica di Materiale di Riporto, si dovranno rispettare le indicazioni riportate nel § 4.2.2 "Prelievi e formazione dei campioni" delle Linee guida. In particolare, il campione più superficiale dovrà sempre essere prelevato nell'intervallo 0-1 metro perché verrà qualificato come "suolo superficiale". Nel caso in cui il materiale alloctono soprastante venga

considerato rifiuto, si dovrà procedere alla caratterizzazione a strati del terreno sottostante secondo lo schema di cui all'allegato 2 parte IV titolo V del D.lgs. 152/2006.

- Tra le principali sostanze inquinanti, in particolare da ricaduta, è necessario considerare anche le Diossine.
- I bersagli dell'inquinamento considerati, fanno riferimento allo stato attuale di interdizione cautelativa del sito, tuttavia essi dovrebbero essere definiti sulla base della destinazione d'uso del sito attuale e futura. Si procederà all'individuazione degli stessi in sede di redazione dell'Analisi di Rischio sito specifica, prediligendo lo scenario più cautelativo.
- I parametri da ricercare nel test di cessione sul MdR sono quelli riportati all'allegato 3 del D.M. 05/02/1998, da integrare a scopo conoscitivo con Ferro, Alluminio e Manganese.
- Tra i parametri da valutare per l'analisi di rischio deve essere aggiunta la granulometria.
- Al termine della caratterizzazione, oltre alla documentazione già elencata dal proponente, dovrà essere fornito all'Agenzia un foglio di calcolo editabile contenente in formato tabellare, gli esiti analitici di parte in cui vengono evidenziate anche le eccedenze rispetto alle CSC.

Di dare atto che le attività di controllo ai sensi dell'art. 248 del Testo Unico Ambientale competono alla Provincia e all'ARPA;
Di notificare il presente provvedimento a:Comune Taranto, Provincia di Taranto, ARPA Puglia-DAP Taranto, ASL Taranto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale. Il presente provvedimento, redatto in unico originale ed è immediatamente esecutivo;
Sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 comma 3 del D.P.G.R n° 22/2021, nella Sezione "Pubblicità legale", sottosezione "Albo pretorio on line" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Bonifiche province di LE e TA
Giuliana Ranieri

Il Dirigente del Servizio Bonifiche e Pianificazione
Sergio De Feudis